

# 一試詳解-英文

## 【第56題】

Under Article 185 of R.O.C. Civil Code, liability is \_\_\_\_\_ where the whole or a distinct part of the damage suffered by the victim is attributable to two or more persons.

(A) joint and several

(B) discrete

(C) independent

(D) increased

題目全文翻譯：

根據中華民國民法第 185 條，若被害人所受損害之全部或一部，係因二人以上之行為所致者，其責任為連帶責任。

必背單字整理：

Article (n.)：條。

Civil Code (n.)：民法。

Liability (n.)：法律責任、義務。

Victim (n.)：被害人。

e.g., The children are the innocent/helpless victims of the fighting.

Attributable to (adj. phr.)：可歸責於……。

e.g., Her death was attributable to natural causes.

Joint and several (adj.)：連帶的。

e.g., The judge applied the rule of joint and several liability, and ordered the car manufacturer to pay 100% of the damages, as the driver could not pay his 90% share.

選項辨正：

(A) Joint and several liability 係指連帶責任，指債權人得對債務人中之一人或全體，同時或先後請求全部或一部之給付。

(B) Discrete (個別的)、(C) Independent (獨立的) 雖然為常見字彙，但在法律責任歸屬上不符合 185 條規定。

本題概念對應現行法：

✿ 民法 185 條 1 項：「數人共同不法侵害他人之權利者，連帶負損害賠償責任。不能知其中孰為加害人者亦同。」

## 【第57題】

Oliver liked to play music extremely loud and it always woke up Mr. and Mrs. Smith at midnight. Oliver was liable to Mr. and Mrs. Smith for \_\_\_\_\_.

(A) trespass

還願專用。嚴禁營利轉售

還願專用。嚴禁營利轉售

(B) nuisance

(C) pain and suffering

(D) mental distress

題目全文翻譯：

Oliver 喜歡把音樂開得極大聲，且總是在午夜吵醒 Smith 夫婦，Oliver 對於 Smith 夫婦應負妨害行為之責任。

必背單字整理：

Liable (adj.)：法律上應負責任的。

常用句型為 be liable to [sb] for [sth]。

e.g., If we lose the case we may be liable for (= have to pay) the costs of the whole trial.

Nuisance (n.)：妨害、干擾。

e.g., Local residents claimed that the noise was causing a public nuisance.

Trespass (n.)：侵入他人土地。

e.g., I hope this is a public footpath and we're not trespassing on someone's land.

Pain and suffering (n. phr.)：痛苦與折磨。

Mental distress (n. phr.)：精神痛苦。

還願專用。嚴禁營利轉售

區分：Trespass vs. Nuisance

Trespass (侵入土地)：必須有「物理上的物體或人」侵入他人空間，例如：擅自走入鄰居院子、把垃圾丟進鄰居家)。

Nuisance (妨害行為)：不涉及物理侵入，而是透過聲音、氣味、光線、震動等，使他人無法正常且舒適地使用土地。

本題概念對應現行法：

✿ 民法第 793 條：「土地所有人於他人之土地、建築物或其他工作物有瓦斯、蒸氣、臭氣、煙氣、熱氣、灰屑、喧囂、振動及其他與此相類者侵入時，得禁止之。但其侵入輕微，或按土地形狀、地方習慣，認為相當者，不在此限。」

## 【第58題】

In certain circumstances, A can be held liable for the torts committed by B simply because B is A's employee or agent or independent contractor, and despite the fact that injury or damage caused by B's tort may not have been the result of any fault on the part of A. What is the type of the aforementioned tortious liability?

(A) Contributory liability

(B) Vicarious liability

(C) Strict liability

(D) Joint liability

題目全文翻譯：

還願專用。嚴禁營利轉售

在特定情況下，即便 B 所造成的傷害或損害並非出於 A 的任何過失，A 仍可能僅因 B 是 A 的員工、代理人或獨立承攬人，而須對 B 所犯下的侵權行為負責，上述侵權責任的類型為何？

必背單字整理：

Circumstances (n.)： 情況、情節。

Tort (n.)： 侵權行為，其形容詞為 Tortious (侵權的)。

e.g., The company's conduct was not only outrageous but also tortious.

Commit (v.)： 犯下、做出 (違法行為)。

Agent (n.)： 代理人。

Independent contractor (n.)： 承攬人。

e.g., An employer is free to use the services of employees or independent contractors.

Injury or damage (n. phr.)： 傷害或損害。

Fault (n.)： 過失、歸責事由。

選項辨正：

(A) Contributory liability (與有過失責任)

e.g., this event was contributory to his downfall

(B) Vicarious liability (轉代責任)

(C) Strict liability (無過失責任 / 嚴格責任)

(D) Joint liability (連帶責任)

本題概念對應現行法：

✿ 民法第 188 條 1 項：「受僱人因執行職務，不法侵害他人之權利者，由僱用人與行為人連帶負損害賠償責任。但選任受僱人及監督其職務之執行，已盡相當之注意或縱加以相當之注意而仍不免發生損害者，僱用人不負賠償責任。」

✿ 民法第 224 條：「債務人之代理人或使用人，關於債之履行有故意或過失時，債務人應與自己之故意或過失負同一責任。但當事人另有訂定者，不在此限。」

## 【第59題】

\_\_\_\_\_ is liability regardless of fault. The plaintiff does not have to prove either that the defendant was at fault or that the defendant was not at fault.

(A) Negligent liability

(B) Intentional liability

(C) Strict liability

(D) Inducing liability

題目全文翻譯：

無過失責任是指不論有無過失均須負責的法律責任。原告無需證明被告是有過失的，也無需證明被告是沒有過失的。

必背單字整理：

Regardless of (prep. phr.)：不論、不管。

Fault (n.)：歸責事由、過失。

e.g., It's not my fault she didn't come!

Plaintiff (n.)：原告。

e.g., The plaintiff claimed damages for the financial losses suffered through breach of copyright.

Defendant (n.)：被告。

e.g., The prosecutor must prove beyond a reasonable doubt that the defendant is guilty.

Prove (v.)：證明、舉證

e.g., The new treatment has proved to be a disaster.

Burden of proof：舉證責任。

e.g., The burden of proof in a civil case is not as stringent as in criminal cases.

還願專用。嚴禁營利轉售

Either... or... (conj.)：不是……就是……；兩者之一。

e.g., Either you leave now or I call the police!

選項辨正：

(A) Negligent liability (過失責任)

(B) Intentional liability (故意責任)：

(D) Inducing liability：並非標準的責任歸屬類別名稱，Induce 通常用於引誘他人違約或犯罪的情境。

本題概念對應現行法：

✦ 消費者保護法第 7 條第 3 項：「企業經營者違反前二項規定，致生損害於消費者或第三人時，應負連帶賠償責任。但企業經營者能證明其無過失者，法院得減輕其賠償責任。」

## 【第60題】

Adam agreed to sell and Rosa agreed to buy Adam's house located in Europe. Unfortunately, Adam did not know that his house has burnt down two days ago. Under Article 246 of R.O.C. Civil Code, the contract is \_\_\_\_.

(A) void

(B) reversible

(C) revocable

(D) unlawful

還願專用。嚴禁營利轉售

題目全文翻譯：

亞當 (Adam) 同意出售且羅莎 (Rosa) 同意購買亞當位於歐洲的房屋。不幸地，亞當並不知道他的房子在兩天前已經燒毀了。根據中華民國民法第 246 條，該契約為無效。

必背單字整理：

Void (adj.)：無效的，指法律上自始、當然、確定不發生效力。

e.g., The lawyers declared the contract (null and) void.

Revocable (adj.)：可撤回的、可廢止的，常用於要約 (offer) 或遺囑 (will) 的撤回。

e.g., They insisted that the licence to the intellectual property should be a revocable one.

Unlawful (adj.)：非法的、違法的。

e.g., It is unlawful for any investment adviser to engage in fraudulent or manipulative practices.

Burnt down (v. phr.)：燒毀、焚毀。

e.g., They weren't injured, but their house burned down.

選項辨正：

還願專用。嚴禁營利轉售

(A) Void：正確，與 Voidable (得撤銷) 不同，Void 是完全沒有法律效力。

(B) Reversible：在訴訟法中可能指「可撤銷的判決」。

(C) Revocable：可撤回的、可廢止的。

易與 Voidable 混淆，Voidable 是指契約已成立，但因錯誤、被詐欺或被脅迫，當事人有權行使「撤銷權」使其失效。

(D) Unlawful：內容違法

雖然房子燒掉不能賣，但這屬於「標的不能」而非「內容違法」。

本題概念對應現行法：

✦ 民法第 246 條 1 項：「以不能之給付為契約標的者，其契約為無效。但其不能情形可以除去，而當事人訂約時並預期於不能之情形除去後為給付者，其契約仍為有效。」

## 【第61題】

When a corporate issuer wishes to raise money and to offer the securities only to professional investors, such as insurance companies or pension funds, etc., outside of a public offering, we call this offering as \_\_\_\_.

(A) gun-jumping

(B) private placement

(C) public issuance

(D) spin-off

還願專用。嚴禁營利轉售

題目全文翻譯：

當公司發行人希望籌集資金，且僅向專業投資人，例如保險公司或退休基金等，在公開發行之外提供證券時，我們稱這種發行為私募（Private placement）。

必背單字整理：

Corporate issuer (n.)：公司發行人。

Securities (n. pl.)：證券。

e.g., She used her shares in the company as security against a \$23 million bank loan.

Professional investors (n. phr.)：專業投資人。

Pension funds (n. phr.)：退休基金。

Public offering (n. phr.)：公開發行、公開招募。

Private placement (n. phr.)：私募。

Solicitation (n.)：招攬、勸誘。

e.g., This is not an offer or solicitation of any kind to buy or sell any investment products.

選項辨正：

還願專用。嚴禁營利轉售

(A) Gun-jumping：違規造勢，指在證券申報生效前，非法進行宣傳或銷售的行為。

(B) Private placement：正確。

(C) Public issuance：公開發行，與題目所述的「outside of a public offering」矛盾。

(D) Spin-off：公司分立 / 股權分割

e.g., The company is trying to spin off part of its business.

本題概念對應現行法：

✿ 證券交易法 43-6 條 1 項：「公開發行股票之公司，得以有代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上之同意，對左列之人進行有價證券之私募，不受第二十八條之一、第一百三十九條第二項及公司法第二百六十七條第一項至第三項規定之限制：一、銀行業、票券業、信託業、保險業、證券業或其他經主管機關核准之法人或機構。二、符合主管機關所定條件之自然人、法人或基金。三、該公司或其關係企業之董事、監察人及經理人。」

## 【第62題】

Which of the following statements regarding sentencing in Taiwan' s Code of Criminal Law is correct?

(A) Both retribution and deterrence are the goals of penalties in Taiwan' s Code of Criminal Law.

還願專用。嚴禁營利轉售

(B) Pursuant to Taiwan' s Constitutional Court Ruling, the recidivist must be punished with an enhanced penalty, which might be up to one and a half times the penalty of the offense committed.

(C) Imposing a sentence shall not consider the circumstantial evidence with regard to the defendant' s character, the attitudes after the crime, and the life circumstances.

(D) A probation cannot be imposed with additional condition(s).

題目全文翻譯：

關於中華民國刑法中「量刑」之敘述，下列何者正確？

(A) 應報與嚇阻皆為中華民國刑法中刑罰之目的。

(B) 根據憲法法庭判決（原司法院解釋），累犯必須加重其刑，最高可加重至本刑之二分之一。

(C) 量刑時不應考量與被告人格、犯罪後態度及生活狀況相關之環境證據。

(D) 緩刑不得附帶額外條件。

必背單字整理：

Sentencing (n.)： 量刑、宣告刑。

e.g., He was given a non-custodial/suspended sentence.

Retribution (n.)： 應報（刑罰理論中的應報主義）。

e.g., He was seeking retribution for the crime committed against him.

Deterrence (n.)： 嚇阻、預防。

e.g., They believed in the principle of nuclear deterrence.

還願專用。嚴禁營利轉售

Recidivist (n.)： 累犯。

Enhanced penalty (n. phr.)： 加重其刑。

Circumstantial evidence (n. phr.)： 間接證據、環境證據。

e.g., There is only circumstantial evidence against her, so she is unlikely to be convicted.

Probation (n.)： 緩刑。

Constitutional Court Ruling (n. phr.)： 憲法法庭判決

重點解析：

(A) 正確

(B) 錯誤

司法院釋字第 775 號解釋，刑法第47條第1項規定：「受徒刑之執行完畢，或一部之執行而赦免後，5年以內故意再犯有期徒刑以上之罪者，為累犯，加重本刑至二分之一。」有關累犯加重本刑部分，不生違反憲法一行為不二罰原則之問題。惟其不分情節，基於累犯者有其特別惡性及對刑罰反應力薄弱等立法理由，一律加重最低本刑，於不符合刑法第59條所定要件之情形下，致生行為人所受之刑罰超過其所應負擔罪責之個案，其人身自由因此遭受過苛之侵害部分，對人民受憲法第8條保障之人身自由所為限制，不符憲法罪刑相當原則，抵觸憲法第23條比例原則。於此範圍內，有關機關應自本解釋公布之日起2年內，依本解釋意旨修正之。於修正前，為避免發生上述罪刑不相當之情形，法院就該個案應依本解釋意旨，裁量是否加重最低本刑。

還願專用。嚴禁營利轉售

法官具備裁量權，並非「應」加重。

(C) 錯誤

✿ 刑法第 57 條：「科刑時應以行為人之責任為基礎，並審酌一切情狀，尤應注意下列事項，為科刑輕重之標準：

一、犯罪之動機、目的。

二、犯罪時所受之刺激。

三、犯罪之手段。

四、犯罪行為人之生活狀況。

五、犯罪行為人之品行。

六、犯罪行為人之智識程度。

七、犯罪行為人與被害人之關係。

八、犯罪行為人違反義務之程度。

九、犯罪所生之危險或損害。

十、犯罪後之態度。」

(D) 錯誤

✿ 刑法第 74 條第 2 項：「緩刑宣告，得斟酌情形，命犯罪行為人為下列各款事項：一、向被害人道歉。二、立悔過書。三、向被害人支付相當數額之財產或非財產上之損害賠償。四、向公庫支付一定之金額。五、向指定之政府機關、政府機構、行政法人、社區或其他符合公益目的之機構或團體，提供四十小時以上二百四十小時以下之義務勞務。六、完成戒癮治療、精神治療、心理輔導或其他適當之處遇措施。七、保護被害人安全之必要命令。八、預防再犯所為之必要命令。」

## 【第63題】

The emergency decree issued by the President shall be presented to the Legislative Yuan for \_\_\_\_\_ within 10 days of issuance.

(A) ratification

(B) response

(C) reconciliation

(D) examination

題目全文翻譯：

總統發布之緊急命令，應於發布後 10 日內送請立法院追認。

必背單字整理：

Emergency decree (n. phr.): 緊急命令。

Issue (v.): 發布、核發。

e.g., The school issued a statement about its plans to the press.

Legislative Yuan (n.): 立法院。

Ratification (n.): 追認、批准。

e.g., The union has scheduled a ratification vote for noon Wednesday.

Reconciliation (n.): 和解、調解。



e.g., It took hours of negotiations to bring about a reconciliation between the two sides.

Examination (n.): 審查、檢查。

e.g., The evidence is still under examination (= being examined).

選項辨正：

(A) Ratification: 「追認」

(B) Response: 回應。

(C) Reconciliation: 和解。

(D) Examination: 審查。

本題概念對應現行法：

✦ 憲法增修條文第 2 條第 3 項規定：「總統為避免國家或人民遭遇緊急危難或應付財政經濟上重大變故，得經行政院會議之決議發布緊急命令，為必要之處置，不受憲法第四十三條之限制。但須於發布命令後十日內提交立法院追認，如立法院不同意時，該緊急命令立即失效。」

## 【第64題】

In a civil case, any method of resolving disputes without litigation is called \_\_\_\_\_, including arbitration and mediation.

還願專用。嚴禁營利轉售

(A) non-litigation adjudication

(B) advanced dispute replacement

(C) extrajudicial settlement

(D) alternative dispute resolution

題目全文翻譯：

在民事案件中，任何不透過訴訟解決紛爭的方法均稱為訴訟外紛爭解決機制，其中包括仲裁與調解。

必背單字整理：

Civil case (n. phr.): 民事案件。

Resolve (v.): 解決（紛爭）。

e.g., Have you resolved the problem of transport yet?

Dispute (n.): 紛爭、爭議。

e.g., They have been unable to settle/resolve the dispute over working conditions.

Litigation (n.): 訴訟，形容詞為 Litigious（好訟的）。

e.g., The company has consistently denied responsibility, but it agreed to the settlement to avoid the expense of lengthy litigation.

e.g., The US is the most litigious society in the world.

還願專用。嚴禁營利轉售

Arbitration (n.): 仲裁。

e.g., Both sides in the dispute have agreed to go to arbitration (= to have the disagreement solved by an arbitrator).

Mediation (n.): 調解

e.g., In divorce cases where there are children, mediation is preferable to going to court.

Conciliation (n.): 調解; 和解

All attempts at conciliation failed and the dispute continued.

選項辨正：

(A) Non-litigation adjudication

(B) Advanced dispute replacement

(C) Extrajudicial settlement

(D) Alternative dispute resolution: ADR的標準用語

## 【第65題】

A (An) \_\_\_\_\_ is an agreement between two parties: a principal and an attorney, which gives the attorney rights to act in the principal's position. For example,

還願專用・嚴禁營利轉售

a lawyer needs to have her client sign such the agreement before representing the client to speak in court.

(A) agency agreement

(B) power of attorney

(C) authorizing statement

(D) contract of empowerment

題目全文翻譯：

委任狀是兩方，本人與受託人之間的一種協議，賦予該受託人以本人名義行事的權利，例如，律師在代表客戶在法庭發言前，需要讓客戶簽署此類協議。

必背單字整理：

Principal (n.): 本人、授權人。

Attorney (n.): 受託人、代理人。

e.g., She's an attorney who advises companies about mergers and takeovers.

Represent (v.): 代表、代理，其名詞為 Representation。

e.g., They chose a famous barrister to represent them in court.

e.g., Can he afford legal representation?

Authorization (n.): 授權、委託。

還願專用・嚴禁營利轉售

e.g., Medical records cannot be disclosed without authorization from the patient.

選項辨正：

(A) Agency agreement：代理協議

(B) Power of attorney：委任狀

本題概念對應現行法：

✦ 民事訴訟法第 69 條第 1 項規定：「訴訟代理人，應於最初為訴訟行為時，提出委任書。但由當事人以言詞委任，經法院書記官記明筆錄，或經法院、審判長依法選任者，不在此限。」

## 【第66題】

The level of \_\_\_\_\_ essentially dictates the lens through which the court will analyze the governmental action. Its highest level means that the court will not defer to the government for its purpose or method at all.

- (A) security
- (B) protection
- (C) deference
- (D) scrutiny

題目全文翻譯：

還願專用。嚴禁營利轉售

審查的等級實質上決定了法院分析政府行為的標準，其最高等級意味著法院對於政府的目的或手段完全不會給予尊重或讓步。

必背單字整理：

Scrutiny (n.)：審查、監督。

e.g., The government's record will be subjected to/come under (close) scrutiny in the weeks before the election.

Level of scrutiny：審查標準。

Dictate (v.)：決定、支配。

e.g., The UN will dictate the terms of troop withdrawal from the region.

Lens (n.)：鏡頭、透鏡，在本題指「審視案件的視角或標準」。

Governmental action (n. phr.)：政府行為、公權力行為。

Defer to (v. phr.)：聽從、尊重、讓步。

e.g., I have to defer to my boss on important decisions.

Strict scrutiny (n. phr.)：嚴格審查標準。

選項辨正：

(C) Deference 尊重

還願專用。嚴禁營利轉售

(D) Scrutiny：「Level of scrutiny」是指憲法審查的強度。

## 【第67題】

Which of the following statements regarding sentencing is correct?

- (A) Sentencing is at the discretion of the prosecutor.
- (B) Sentencing should be imposed based only on consideration of the material elements of the offense.
- (C) Sentencing should comply with the proportionality principle.
- (D) The death penalty can be imposed and executed on juveniles.

題目全文翻譯：

下列關於量刑（判刑）的敘述何者正確？

- (A) 量刑由檢察官裁量。
- (B) 量刑應僅基於對犯罪構成要件的考量而判處。
- (C) 量刑應符合罪刑相當原則。
- (D) 死刑可以對青少年施加並執行。

必背單字整理：

Sentencing (n.)： 量刑。

Discretion (n.)： 裁量權。

e.g., I leave the decision to your discretion (= for you to decide).

Judicial discretion：司法裁量權。

還願專用。嚴禁營利轉售

Prosecutor (n.)： 檢察官。

e.g., The tape recordings provided prosecutors with the evidence they needed to prove he'd been involved in the conspiracy.

Material elements (n. phr.)： 構成要件。

Offense (n.)： 犯罪、違法行為。

Proportionality principle (n. phr.)： 罪刑相當原則。

Juveniles (n.)： 青少年、未成年人。

e.g., He was still a juvenile when the crime was committed.

重點解析：

(A) 錯誤：量刑是法院的職權，而非檢察官。

(B) 錯誤：量刑不能「僅」考慮構成要件，除了犯罪事實外，還必須審酌被告的犯罪動機、手段、人格、犯罪後態度等「科刑情狀」。

(C) 正確：「刑」與「罪」之間必須均衡，不得過度裁量或輕重失衡。

(D) 錯誤：刑法第 63 條，未滿 18 歲人犯罪，不得處死刑或無期徒刑

本題概念對應現行法：

還願專用。嚴禁營利轉售

✦ 刑法第 63 條：「未滿十八歲人或滿八十歲人犯罪者，不得處死刑或無期徒刑，本刑為死刑或無期徒刑者，減輕其刑。」

## 【第68題】

In the process of electing directors at a shareholders' meeting, \_\_\_\_\_ is a voting system in which each voter may cast more than one vote for the same candidate, the number of which exercisable in respect of one share shall be the same as the number of directors to be elected, and the total number of votes per share may be consolidated for election of one candidate.

(A) cumulative voting

(B) straight voting

(C) collective voting

(D) accumulative voting

題目全文翻譯：

在股東會選舉董事的過程中，累積投票制是一種投票制度，每位投票者可以對同一位候選人投下超過一票，每股可行使的投票數應與欲選出的董事人數相同，且每股的總票數可以集中投給單一候選人。

必背單字整理：

Elect (v.)：選舉，其名詞為 Election。

e.g., She was elected Chair of the Board of Governors.

e.g., The government is expected to call an election (= allow the country to vote) very soon.

Director (n.)：董事。

Shareholders' meeting (n. phr.)：股東會。

Cast a vote (v. phr.)：投下一票。

Candidate (n.)：候選人。

e.g., There are three candidates standing in the election.

Exercisable (adj.)：可行使的。

e.g., The options will be exercisable after three years.

Consolidated (adj.)：集中、合併、鞏固。

e.g., He was re-elected for another four years and with his power consolidated.

選項辨正：

(A) Cumulative voting：正確，題目中的「consolidated for election of one candidate」是其關鍵特徵。

(B) Straight voting：全額連記法，與累積投票制相對，通常有利於過半數的大股東贏得所有席位。

(C) Collective voting：指一般的集體表決。

(D) Accumulative voting：雖然字面上有「累積」之意，但標準的用語是Cumulative 而非 Accumulative。

本題概念對應現行法：

✿ 公司法第 198 條第 1 項：「股東會選任董事時，每一股份有與應選出董事人數相同之選舉權，得集中選舉一人，或分配選舉數人，由所得選票代表選舉權較多者，當選為董事。」

## 【第69題】

ABC Co. holds 80% of DEF Co.' s shares. DEF Co., in turn, holds all of GHI Co.' s shares. In the meantime, ABC Co. also holds 60% of JKL Co.' s shares. According to Chapter VI-I on Affiliate Enterprises of Taiwan' s Company Act, which of the following statement is correct?

(A) ABC Co. is the controlling company of GHI Co.

(B) DEF Co. is the controlling company of JKL Co.

(C) JKL Co. is the controlling company of DEF Co.

(D) JKL Co. is the controlling company of GHI Co.

題目全文翻譯：

ABC 公司持有 DEF 公司 80% 的股份，而 DEF 公司持有 GHI 公司的全部股份，同時，ABC 公司也持有 JKL 公司 60% 的股份，根據中華民國公司法「關係企業」章之規定，下列敘述何者正確？

(A) ABC 公司是 GHI 公司的控制公司。

(B) DEF 公司是 JKL 公司的控制公司。

(C) JKL 公司是 DEF 公司的控制公司。

(D) JKL 公司是 GHI 公司的控制公司。

必背單字整理：

Affiliate Enterprises (n. phr.): 關係企業。

Controlling company (n. phr.): 控制公司。

Subsidiary company (n. phr.): 從屬公司。

In turn (adv. phr.): 進而、接著。

In the meantime (adv. phr.): 同時。

Hold shares (v. phr.): 持有股份。

重點解析：

間接控制權之認定，依據公司法第 369 條之 2，公司持有他公司有表決權之股份總數或資本總額超過半數者，為控制公司，他公司為從屬公司。此外，間接持有亦包含在內。

關係圖分析：

ABC  DEF：80%      ABC 直接控制 DEF。

DEF  GHI：100%      DEF 直接控制 GHI。

ABC  DEF  GHI      透過控制 DEF，ABC 間接控制了 GHI，因此A正確。

還願專用。嚴禁營利轉售

還願專用。嚴禁營利轉售

選項辨正：

(B)、(C)、(D)：DEF 與 JKL 均為 ABC 之從屬公司，兩者之間並無控制與從屬關係。

本題概念對應現行法：

✦ 公司法第 369-2 條第 1 項：「公司持有他公司有表決權之股份或出資額，超過他公司已發行有表決權之股份總數或資本總額半數者為控制公司，該他公司為從屬公司。」

✦ 公司法第 369-2 條第 2 項：「除前項外，公司直接或間接控制他公司之人事、財務或業務經營者亦為控制公司，該他公司為從屬公司。」

## 【第70題】

A basic rule of contracts holds that whether an offer has been made depends on the \_\_\_\_\_ reasonableness of the alleged \_\_\_\_\_'s belief that the advertisement or solicitation was intended as an offer.

- (A) objective, offeror
- (B) subjective, offeror
- (C) objective, offeree
- (D) subjective, offeree

題目全文翻譯：

契約法的一項基本規則認為，一項要約是否成立，取決於被聲稱為「受要約人」對於該廣告或招攬被意圖作為要約之信賴，是否具備「客觀」合理性。

還願專用。嚴禁營利轉售

必背單字整理：

Offer (n.)：要約，指一方向他方表示願訂立契約之意思表示。

Offeror (n.)：要約人。

Offeree (n.)：受要約人、相對人。

Alleged (adj.)：被聲稱的、據稱的。

Reasonableness (n.)：合理性。

Solicitation (n.)：招攬、勸誘、要約之引誘。

Objective (adj.)：客觀的。

Subjective (adj.)：主觀的

選項辨正：

(A)(B)判斷基準在於「受領者（受要約人）」的感受，而非「發話者（要約人）」的主觀或客觀狀態。

(D)錯在因為主觀意圖難以捉摸，會導致法律關係陷於不安定。

本題概念對應現行法：

✦ 民法第 154 條第 1 項：「契約之要約人，因要約而受拘束。但要約當時預先聲明不受拘束，或依其情形或事件之性質，可認當事人無受其拘束之意思者，不在此限。」

還願專用。嚴禁營利轉售

✳ 民法第 154 條第 2 項：「貨物標定賣價陳列者，視為要約。但價目表之寄送，不視為要約。」